

기관경고·개선요구 및 통보

1. 제 목 : 전문의 해외연수 관리 및 운영 부적정

2. 관계기관 : XXXX병원

3. 내 용

가. 업무개요

XXXX병원은 자체 국내·외 학회 및 연수위원회 의결을 통해 소속 전문의의 선진 의료기술 습득을 위한 해외연수를 지원하고 있으며, 해외연수 내역은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 전문의 해외연수 내역(2022년~현재)

연도	진료과	성명	고용형태	연수국가	기간
2022					
2023					
2024					
2025					
2025					

※ 2020년, 2021년 해외연수 내역 없음

나. 해외연수 승인 관련

1) 관계법령 및 판단기준

「보훈병원 국내·외 학회 및 연수지침」 제14조(해외연수 대상)에 따르면 해외연수 대상자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 합니다.

1. 해외 연수기관과 협의하여 그 기관의 연수동의서 또는 초청장을 받은 자
2. 3년 이상 근무자로서 근무성적이 우수한자 중 별지 제1호 및 제2호서식과 함께 훈련계획을 제출하여 각 병원 심의위원회 심의에 따른 병원장의 승인을 득한 자

또한 XXXX병원 자체 「국내·외 학회 및 연수위원회 운영규정」 제5조(위원회 기능) 제1호 및 제4호에서는 ‘국내·외 학회 및 연수 교육훈련 대상자 선정 및 심의’와 ‘연수 관련 중요사항’을 위원회 심의사항으로 규정하고 있습니다.

따라서 심의위원회는 단순히 대상자의 자격요건 검토에 그치지 않고, 연수로 인한 진료공백 발생 가능성과 이에 대한 대응 방안 등 기관 운영에 영향을 미칠 수 있는 중요사항을 종합적으로 검토해야 하며, 이를 통해 해외연수가 대상자의 전문성 향상으로 이어짐과 동시에 전문의 공백으로 인한 의료서비스 제공 차질을 예방할 수 있도록 심의의 실효성을 확보할 필요가 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 해외연수 대상자 선정 관련 자체심의위원회 안건을 확인한 결과, ① 교육대상자 인적사항, ② 해외연수 주요내용, ③ 해외연수 선발기준(관련 규정), ④ 소요비용, ⑤ 첨부(해외연수 계획서, 서약서)의 항목만 포함되어 있었고, 연수 관련 중요사항을 심의하는 위원회임에도 불구하고 회의록 등 심의 내용을 확인할 수 있는 자료가 없어 승인 결정의 객관성과 타당성을 확인하기 어려운 문제점이 있었습니다.

또한 2024년 제1차 연수위원회에서는 [표 2]와 같이 해외연수 대상자의 계약 기간(2024.01.01.~2024.12.31.)을 초과한 해외연수 기간(2024.03.04.~2025.02.28.)이 승인 되었음에도 심의 시 근로계약 기간 만료 이후 연수기간(2025.01.01.~2025.02.28.)의 적정 성 검토가 부재하였던 사실도 확인되었습니다.

[표 2] 계약직 전문의 해외연수 승인 현황(2024년)

구분	진료과	성명(사번)	근로계약 기간	해외연수 승인 기간

다. 해외연수 전문의 재계약 심의 누락

1) 관계법령 및 판단기준

XXXX병원은 「2018년 비정규직 관리개선 방안 통보[☞☞☞☞-2787(2018.09.06.)]」에 따라 비정규직(기간제) 채용이 예외적으로 허용되는 의사직(고도의 전문적 직무)을 계약직 형태로 운영하고 있으며, 재계약 시 인사위원회 심의를 거쳐 인사명령을 시행하고 있습니다.

따라서 계약직 전문의의 근로계약은 계약기간 만료와 동시에 원칙적으로 종료되며, 근무관계를 유지하려면 계약기간 만료 전에 인사위원회 심의와 재계약 명령이 반드시 선행되어야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 나향, [표 2]의 계약직 전문의(○○○)는 2024년 12월 31일자로 계약기간이 만료되었음에도 불구하고 재계약 심의와 인사명령이 이루어지지 않은 상태에서 해외연수를 지속하였고, 비록 병원과 해당 전문의 간에 근로관계를 계속 유지하려는 묵시적 의사가 있었다고 하더라도 재계약 절차가 누락된 상태에서 연수 명령이 유지된 것은 인사운영 측면에서 적절하지 않은 사례로 판단됩니다.

라. 해외연수 종료 후 후속조치 관련

1) 관계법령 및 판단기준

「보훈병원 국내·외 학회 및 연수지침」 제17조(해외연수 결과보고)에 따르면 해외연수 결과보고는 다음 각 호에 따라야 합니다.

1. 해외연수 이수자는 교육종료 후 7일 이내에 별지 제3호서식에 의거 교육결과 보고서와 여권의 입·출국일 및 인적 사항부분을 복사하여 해당부서에 제출하여야 한다.
2. 해외연수 이수자는 연수기간 중 작성한 논문을 보훈의료학회 종합학술대회 논문집에 수록하고 발표해야 한다.

따라서 해외연수 제도의 취지를 달성하기 위해서는 연수성과를 객관적으로 확인하고 기관에 환류하기 위한 사후관리 절차가 반드시 이행되어야 하며, XXXX병원은 이를 관리·감독할 책임이 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 해외연수 이수자에 대한 사후관리 내역을 점검한 결과, [표 3]과 같이 결과보고서 서식 미준수, 여권 사본 지연제출, 논문 수록·발표 미이행 등 사후관리 부실 사례가 확인되었습니다.

[표 3] 해외연수 이수자 결과보고 현황(2022년 이후)

연수 종료일	진료과	성명	결과 보고서 (제출일)	여권사본 (제출일)	보훈의료학회 논문수록, 발표	비고

※ 결과보고서 제출일은 연수자 직접 제출로 특정할 수 없음
 ※ 여권사본 제출일은 제출된 출입국기록 사본 출력일 기준

마. XXXX병원 「국내·외 학회 및 연수위원회 운영규정」 개정 관련

1) 관계법령 및 판단기준

XXXX병원 「국내·외 학회 및 연수위원회 운영규정」 제1조(목적)는 XXXX병원 직원의 학회 및 연수교육 훈련에 관한 기본계획과 중요사항을 심의하기 위한 위원회의 설치와 운영에 관한 사항을 규정하고 있고, XXXX병원 「규정관리규정」 제5조(입안) 제1항에서는 규정을 제정 또는 개폐하고자 할 때에는 업무와 관련하여 당해 규정을 주로 운용하는 부서에서 입안하되 사전에 충분한 검토를 거쳐 입안토록 정하고 있습니다.

따라서 XXXX병원 「국내·외 학회 및 연수위원회 운영규정」은 상위규정과 의 정합성을 유지하면서 기관 운영 현실을 반영 할 수 있도록 주기적으로 정비되어야 하고, 주무부서는 개정 필요사항을 정기적으로 검토하여 필요 시 입안하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 XXXX병원 「국내·외 학회 및 연수위원회 운영규정」을 검토한 결과 ‘국내학회’, ‘해외학회’ 운영기준만 존재하고 ‘해외연수’ 운영기준이 부재한 것으로 확인되었으며, [표 4]와 같이 제4조(위원회 구성) 제5호 및 제8조(간사) 제1호의 내용이 중복되어 조항 통합이 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표 4] XXXX병원 「국내·외 학회 및 연수위원회 운영규정」 발췌

제4조(위원회의 구성)	제8조(간사)
1.~4. 생략 5. 위원회의 효율성 제고를 위하여 간사 1인을 둔다. 간사는 교육 담당으로 한다.	1. 위원회 운영에 필요한 준비 및 업무처리를 위하여 간사 1인을 운영하며 간사는 교육담당으로 한다. 2. 간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 회의에 필요한 자료를 제출하고 위원회의 서무에 관한 사항을 처리한다.

4. 관계기관 의견

XXXX병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■이사는

- 전문의 해외연수 운영을 소홀히 한 XXXX병원에 대해 「기관경고」 조치하여 주시기 바랍니다. (기관경고)

○ XXXX병원장은

- ‘마’항 관련, 「국내·외 학회 및 연수위원회 운영규정」에 ‘해외연수’ 운영기준 신설 및 제4조(위원회 구성) 및 제8조(간사) 등 중복 조항을 정비하여 규정의 체계성과 정합성을 확보하시기 바라고, (개선)
- ‘나’·‘라’항 관련, 해외연수 심의 시 적정성 검토를 철저히 하고, 연수성과를 객관적으로 확인하여 기관에 환류할 수 있도록 사후관리 체계를 강화하시기 바라며, (통보)
- ‘다’항 관련, 재계약 심의 및 인사명령 누락 사항을 보완하고, 향후 동일 사안이 재발하지 않도록 계약직 전문의 재계약에 관한 인사운영 절차를 점검하시기 바랍니다. (통보)